

0001027-17.2018.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 947/2018 - 2º Distrito

Policial de Carapicuíba, 088/2018 - 2º Distrito Policial de Carapicuíba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Danilo da Silva Nascimento

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

VISTOS. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001027-17.2018.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001027-17.2018.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 947/2018 - 2º Distrito

Policial de Carapicuíba, 088/2018 - 2º Distrito Policial de Carapicuíba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Danilo da Silva Nascimento

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

VISTOS.

DANILO DA SILVA NASCIMENTO, qualificado nos autos às fls. 05/06, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 09 de maio de 2018, na Rua Palotina, próximo ao nº 10, área rural, nesta Cidade e Comarca, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 06 (seis) pinos do tipo "Eppendorf", pesando 3,2 gramas contendo cocaína e 07 (sete) porções de Tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como "maconha", com peso de 6,94 gramas, drogas que causam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo de Constatação acostado aos autos a fls. 12/14, 110/112; além da quantia de R\$ 255,00 em dinheiro (auto de apreensão de fls. 10/11).

Segundo a denúncia, na data sobredita, DANILO estava no local dos fatos, tendo com ele as porções de cocaína e maconha, destinadas à venda. Policiais Militares, a fim de verificar reiteradas denúncias de tráfico no local dos fatos, avistaram DANILO vendendo drogas para outro usuário de nome Ezequiel e, próximo a DANILO, uma pochete colorida. Ao revistarem o denunciado, encontraram 06 pinos de cocaína e 07 (sete) porções de THC, além da quantia em dinheiro supramencionada. A natureza, quantidade, circunstância da apreensão da droga e a forma de acondicionamento, evidenciam que as substâncias se destinavam a entrega para consumo de terceiro. Devidamente notificado (fls. 70/71), apresentou defesa preliminar (fl. 74).

A denúncia foi recebida em 18 de abril de 2019 (fl. 82).

Em audiência de instrução, foi ouvida uma testemunha (fls. 119/120 - mídia digital).

Em audiência de continuação, nesta data, o réu foi devidamente citado, sendo afastadas as hipóteses de absolvição sumária. Foram ouvidas duas testemunhas, sendo o acusado interrogado ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais, postulando pela absolvição por falta de provas.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é improcedente.

Não obstante a materialidade delitiva restar comprovada no boletim de ocorrência (fls. 07/09); no auto de exibição e apreensão (fls. 10/11); no laudo de constatação provisório (fls. 12/14, 110/112) e no laudo de exame químico-toxicológico (fls. 116/118), esses dois últimos com resultados positivos para as drogas apreendidas, pelo laudo pericial da pochete (fls. 113/115), pelo dinheiro apreendido; não há provas suficientes da autoria.

A testemunha Leudney Vieira de Andrade, policial militar, aduziu que devido a diversas ligações dando conta da prática de entorpecentes no local, as quais descreviam as características dos indivíduos e quando trabalhava com o sargento Renato, deslocaram-se à uma viela, momento em que visualizou dois indivíduos, um comprando e o outro vendendo. Já haviam estado anteriormente no local, porém não conseguiam efetuar a prisão, pois os indivíduos visualizavam a viatura antes e se evadiam. As ligações ocorriam quase que diariamente. Nas ocorrências anteriores, não chegou a visualizar o réu no local. No dia dos fatos, conseguiu parar a viatura antes da viela, o sargento Renato desembarcou e foi a pé até o local, efetuando a detenção dos indivíduos. Visualizou a apreensão à distância, pois não poderia se afastar da viatura. Foi o sargento Renato quem efetuou a prisão. Não conversou com o acusado. Não se recorda da fisionomia do acusado, devido ao decurso do tempo (fls. 119/120 - mídia digital).

Na fase policial, a testemunha Renato Pinheiro da Silva, policial militar, aduziu ser policial militar em exercício na 1ª Cia do 33º BPM/M e na data dos fatos, juntamente com o policial Leudney, procederam diligência no local dos fatos, a fim de verificar reiteradas denúncias de tráfico naquela localidade. Assim que chegaram procederam a abordagem no momento em que o indivíduo de prenome Ezequiel acabara de entregar duas notas de cinco reais para Danilo. Após receber o dinheiro, Danilo buscou as drogas em uma pochete colorida e neste exato momento foi detido. O eventual usuário não chegou a receber a droga que solicitou, porém no interior da

pochete se encontravam seis pinos de cocaína e sete porções de maconha, além de R\$245,00 em dinheiro. Diante dos fatos, conduziu os indivíduos à Delegacia juntamente com as drogas e o dinheiro apreendido (fl. 02). Em juízo disse que se recorda da pessoa do acusado, mas não se recorda dos fatos, da ocorrência. Em sede inquisitiva, o acusado Danilo da Silva Nascimento disse que se encontrava no local dos fatos aguardando para recolher entulho, quando foi abordado por policiais militares. Não se encontrava naquele local vendendo drogas, apenas estava ali para arrecadar alguns objetos de entulho para vender posteriormente. Desconhece a droga e o dinheiro apreendido. Alegou que nada com ele foi encontrado. Não possui passagem criminal e no curso de sua prisão não sofreu qualquer tipo de violência (fls. 05/06). Em juízo, disse ter 28 anos de idade e está desempregado. Tem problemas de saúde e está com tuberculose. Toma remédios psiquiátricos. Sobre os fatos, disse que foi abordado com café e pó de café. Não estava vendendo drogas. Não obstante os elementos indiciários serem suficientes para instauração da ação penal, não se confirmaram em juízo. Isso porque uma das testemunhas não presenciou os fatos, enquanto a outra não se recordou em juízo da ocorrência, aliada, ainda, à negativa do acusado.

Desta feita, não havendo provas suficientes de autoria, impõe-se a absolvição do acusado.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal movida pela JUSTIÇA PÚBLICA e o faço para ABSOLVER DANILO DA SILVA NASCIMENTO, qualificado nos autos às fls. 05/06, da imputação prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Considerando que as drogas apreendidas são produtos ilícitos, inviável de restituição, autorizo a incineração, caso ainda não realizada.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Carapicuíba, 26 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA